

감사결과 처분요구서

- 사내 익명게시판 사원번호 노출 건 조사 -

2017. 11.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상	1
3. 감사 중점	1
4. 감사 기간 및 인원	1
II . 감사 결과 및 처분요구 사항	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세(1)	3
3. 처분요구사항 명세(2)	9
4. 처분요구사항 명세(3)	14
5. 처분요구사항 명세(4)	18
6. 처분요구사항 명세(5)	22

I . 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

이번 감사는 2017. 8. 14. 한국수력원자력 ▲으로부터 ‘익명게시판의 취약한 보안에 대한 협조요청’ 공문¹⁾을 접수함에 따라 이에 대한 사실관계를 확인하고자 감사를 실시하였다.

감사 결과 우리 직원들의 일부 부적절한 행위가 확인되어 향후에는 유사한 점이 재발되지 않도록 하고자 하였다.

2. 감사 대상

- ☐ 익명게시판 무단 우회 접속자
- ☐ 익명게시판 시스템 관리와 관련된 자

3. 감사 중점

- ☐ 익명게시판 무단 우회 접속 사실 관계
- ☐ 익명게시판 시스템 운영 전반

4. 감사 기간 및 인원

- ☐ 기간 : 2017. 8. 28. ~ 같은 해 11. 10.(49일간)
- ☐ 인원(6명) : 감사실 조사팀 검사역 5명

* 교차감사 : 한국농어촌공사 검사역 1명

1) 문서번호 : 한수원▲ 제54호(2017.8.14.)

Ⅱ. 감사 결과 처분요구 사항

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	Bo처 En처 Ha본부	특정	사내익명게시판 사원번호 노출 건(신분조치)	징계(감봉)	(5)
2	Bo처 Ha본부 Wo본부	특정	사내익명게시판 사원번호 노출 건(신분조치)	징계(견책)	(7) (2) (1)
3	Ha본부 Wo본부	특정	사내익명게시판 사원번호 노출 건(신분조치)	경고	(16) (2)
4	Bo처	특정	사내익명게시판 사원번호 노출 건(조치요구 통보)	통보	(3)
5	Bo처	특정	사내익명게시판 사원번호 노출 건(조치요구 시정)	시정	(1)

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 사내익명게시판 사변자료 무단 접속

관 계 부 서 Bo처, En처, Ha본부, Wo본부

징계 대상자 및 종류

번호	구분	이름	사번	직급	관계부서	근무 기간
1	감봉	A	****	4(갑)	Ha본부 ■팀	'16.11.1.~현재
2	감봉	B	****	4(을)	Ha본부 ▀팀	'13.4.26.~현재
3	감봉	C	****	4(을)	En처 ☒팀	'17.2.10.~현재
4	감봉	D	****	4(을)	Bo처 ☉팀	'15.6.19.~현재
5	감봉	E	****	3	Bo처 ☐팀	'15.6.19.~현재
6	견책	F	****	4(을)	Wo본부 ☉팀	'13.8.9.~현재
7	견책	G	****	4(을)	Ha본부 ☉팀	'15.6.19.~현재
8	견책	H	****	4(을)	Ha본부 □팀	'15.6.19.~현재
9	견책	I	****	4(을)	Bo처 ☐팀	'15.6.19.~현재
10	견책	J	****	4(을)	Bo처 ☉팀	'15.9.30.~현재
11	견책	K	****	4(을)	Bo처 ☐팀	'15.6.19.~현재
12	견책	L	****	4(을)	Bo처 ☐팀	'15.4.24.~현재
13	견책	M	****	4(을)	Bo처 ☉팀	'15.4.24.~현재

징 계 사 유

위 사람들은 위 '징계대상자 및 종류'에 기재된 해당 부서에서 근무하면서 보안, 발전, 정비, 구매, 공정 등 해당 부서장이 부여한 팀 고유 업무를 수행하였다.

「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제48조(정보통신망 침해 행위 등의 금지)에 따르면 “누구든지 정당한 접근권한 없이 또는 허용된 접근권한을 넘어 정보통신망에 침입하여서는 아니 된다”고 되어 있고 같은 법 제49조(비밀 등의 보호)에 따르면 “누구든지 정보통신망에 의하여 처리·보관 또는 전송되는 타인의 정보를 훼손하거나 타인의 비밀을 침해·도용 또는 누설하여서는 아니 된다”고 되어 있으며 제49조의2(속이는 행위에 의한 개인정보의 수집금지 등)에 따르면 “누구든지 정보통신망을 통하여 속이는 행위로 다른 사람의 정보를 수집하거나 다른 사람이 정보를 제공하도록 유인하여서는 아니 된다”고 되어 있다.

또한, 「형법」 제314조(업무방해) ②에 따르면 “컴퓨터등 정보처리장치 또는 전자기록 등 특수매체기록을 손괴하거나 정보처리장치에 허위의 정보 또는 부정한 명령을 입력하거나 기타 방법으로 정보처리에 장애를 발생하게 하여 사람의 업무를 방해한 자도 제1항의 형과 같다”고 되어 있고 같은 법 제316조(비밀침해) ②에 따르면 “봉함 기타 비밀장치한 사람의 편지, 문서, 도화 또는 전자기록 등 특수매체기록을 기술적 수단을 이용하여 그 내용을 알아낸 자도 제1항의 형²⁾과 같다”고 되어 있다.

따라서, 우리 회사 직원은 누구든지 업무를 수행하면서 정당한 접근권한 없이 또는 허용된 접근권한을 넘어 정보통신망에 침입하거나 정보통신망에 의하여 처리되는 타인의 정보를 침해 또는 기술적 수단을 이용하여 알아내거나 수집하는 행위를 하여서는 아니 된다.

그러나, 감사실에서 2017. 1. 20.부터 같은 해 8. 14까지 과거 6개월 동안 저장된

2) 3년 이하의 징역이나 금고 또는 500만 원 이하의 벌금

익명게시판 서버 로그, 웹로그, 그룹웨어 로그 기록 등을 토대로 익명게시판에 비정상적으로 우회하여 접속한 기록을 분석한 결과 익명게시판에 접속한 총 39건의 컴퓨터 IP를 확인하였고 이를 해당 직원과 대조한 결과 총 33명의 직원이 2017. 1. 20.부터 같은 해 8. 14.까지 약 1,209회에 걸쳐 익명게시판에 무단으로 접속한 사실을 확인하였다.

익명게시판에 무단으로 우회접속한 뒤 소스보기를 이용하여 여기에 나타난 게시자 사번을 이용하여 실명을 알아낸 현황은 아래 [표]와 같다.

[표] 무단 우회 접속자 현황(1/2)

순번	이름	사번	소속	열람건	방법	소속	방법전파
1	A	****	Ha본부	190	스스로	-	-
2	B	****	Ha본부	139	스스로	-	-
3	C	****	En처	120	스스로	-	-
4	D	****	Bo처	120	스스로	⊕팀	전파
5	F	****	Wo본부	82	스스로	-	-
6	G	****	Ha본부	71	스스로	-	전파
7	H	****	Ha본부	59	스스로		전파

[표] 무단 우회 접속자 현황(2/2)

순번	이름	사번	소속	열람건	방법	소속	방법전파
8	I	****	Bo처	21	-	☐팀	-
9	J	****	Bo처	14	-	⊖팀	-
10	K	****	Bo처	8	-	☐팀	-
11	L	****	Bo처	5	-	☐팀	-
12	E	****	Bo처	4	-	☐팀	-
13	M	****	Bo처	3	-	⊖팀	-

한편, 위 사람들이 정상적이지 못한 방법으로 익명게시판에 무단으로 우회 접근한 뒤 소스보기를 이용하여 우리 회사 직원들의 사번을 알아낸 세부 방법은 아래와 같다.³⁾

행복한일터 접속 → 임의의 게시글 조회 → …… → 홈페이지 주소 중 vi.jsp 부분을 up.jsp로 변경, 맨 마지막 부분에 URL⁴⁾ 기호 “?cont_id=글번호”를 추가하고 엔터(글게시자 수정모드 진입) → …… “소스보기” 클릭하면 …… → 소스 내용 중 “value=사번” 부분이 보임

따라서, 위 사람들은 정당하지 않은 기술적 수단을 이용하여 익명게시판 프로그램의 취약점을 알아낸 뒤 게시글 작성자가 ‘본인 신분이 다른 사람에게 알려져서는 안 된다’는 비밀⁵⁾의 조건으로 작성된 게시글의 수정모드에 무단으로

3) 기타 무단 우회방법 : 해당 글의 소스 보기를 이용하여 수차례 추출하여 추정한 뒤 이를 URL에 쳐 넣어 확인한 경우도 있음

4) URL(Uniform Resource Locator) : 인터넷상의 파일 주소

5) 법무실 법률 자문 : “비밀”이란 남에게 알려져서는 안되는 것을 의미하는 것으로, 사생활에 있어 남에게 알려져서는 안 되는 내용은 모두 비밀에 해당될 수 있음. 따라서, 익명게시판에서 익명으로 작성된 글의 신원에 관한 사항은 남에게 알려져서는 안 되는 내용에 해당되므로 비밀의 범위에 포함됨

접근하여 게시글의 작성자 신분을 알아낸 행위는 「정보통신망 이용촉진 및 정보 보호 등에 관한 법률」, 제48조 및 제49조를 위반하였고, 「형법」 제314조 및 제316조를 위반하였다.⁶⁾

더군다나, ‘정보보안 취약점 분석 및 침해사고 예방·대응’, ‘개인정보보호 및 정보 자산 유출통제’ 등의 보안업무를 주로 담당하는 부서의 소속 직원(팀장 포함)들의 경우 명확하게 본인들의 직무상 의무를 위반한 것이다.

조치할 사항

❖ 사장은 ① 익명게시판 무단 접속과 관련하여 「정보통신망 이용촉진 및 정보 보호 등에 관한 법률」, 제48조 및 제49조, 「형법」 제314조 및 제316조를 위반함으로써 우리 회사 「취업규칙」 제73조(징계) ‘직원으로서 법령 또는 사규를 위반하여 1. 직무상 의무를 위반하였고, 3. 정보통신설비의 정상적인 운영업무를 방해하여 규율·질서를 문란’하게 한 아래 관련자 13명에게 「인사관리규정」 제103조의 규정에 따라 ‘견책~감봉’ 처분하시기 바랍니다. (징계)

6) 위 사람들 중 무단 우회 접속하여 실명을 알아낸 뒤 실명을 다른 사람에게 전파한 경우는 확인되지 않았음

순번	이름	사번	소속	열람건	방법	소속	전파	다수	처분
1	A	****	Ha본부	190	스스로	-	-	다수건	감봉3월
2	B	****	Ha본부	139	스스로	-	-	다수건	감봉1월
3	C	****	En처	120	스스로	-	-	다수건	감봉1월
4	D	****	Bo처	120	스스로	㉠	전파	다수건	감봉3월
5	E	****	Bo처	4	-	㉡	-	-	감봉3월
6	F	****	Wo본부	82	스스로	-	-	-	견책
7	G	****	Ha본부	71	스스로	-	전파	-	견책
8	H	****	Ha본부	59	스스로		전파	-	견책
9	I	****	Bo처	21	-	㉡	-	-	견책
10	J	****	Bo처	14	-	㉢	-	-	견책
11	K	****	Bo처	8	-	㉡	-	-	견책
12	L	****	Bo처	5	-	㉡	-	-	견책
13	M	****	Bo처	3	-	㉠	-	-	견책

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

경 고 요 구

제 목 사내익명게시판 사번자료 무단 접속

관 계 부 서 Ha본부

경고 대상자 및 종류

번호	구분	이름	사번	직급	관계부서	근무 기간
1	경고	N	****	3	㉠팀	'08.7.4.~현재
2	경고	O	****	4(을)	㉠팀	'15.4.24.~현재
3	경고	P	****	4(을)	㉠팀	'14.5.9.~현재
4	경고	Q	****	4(갑)	㉡팀	'15.6.19.~현재
5	경고	R	****	4(을)	㉢팀	'04.5.9.~현재
6	경고	S	****	4(을)	▲팀	'13.7.12.~현재
7	경고	T	****	4(갑)	㉠팀	'10.10.22.~현재
8	경고	U	****	4(을)	▲팀	'15.8.14.~현재
9	경고	V	****	4(갑)	㉠팀	'15.4.24.~현재
10	경고	W	****	4(을)	△팀	'14.7.17.~현재
11	경고	X	****	4(을)	▲팀	'14.11.28.~현재
12	경고	Y	****	4(을)	㉠팀	'15.2.25.~현재
13	경고	Z	****	4(을)	㉢팀	'14.5.9.~현재
14	경고	Aa	****	4(을)	㉢팀	'15.6.19.~현재
15	경고	Bb	****	4(을)	▲팀	'14.5.9.~현재
16	경고	Cc	****	4(을)	▲팀	'13.3.15.~현재

경고 사유

위 사람들은 위 '징계대상자 및 종류'에 기재된 해당 부서에서 근무하면서
발전, 정비 등 해당 부서장이 부여한 팀 고유 업무를 수행하였다.

「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제48조(정보통신망 침해 행위

등의 금지)에 따르면 “누구든지 정당한 접근권한 없이 또는 허용된 접근권한을 넘어 정보통신망에 침입하여서는 아니 된다”고 되어 있고 같은 법 제49조(비밀 등의 보호)에 따르면 “누구든지 정보통신망에 의하여 처리·보관 또는 전송되는 타인의 정보를 훼손하거나 타인의 비밀을 침해·도용 또는 누설하여서는 아니 된다”고 되어 있으며 제49조의2(속이는 행위에 의한 개인정보의 수집금지 등)에 따르면 “누구든지 정보통신망을 통하여 속이는 행위로 다른 사람의 정보를 수집하거나 다른 사람이 정보를 제공하도록 유인하여서는 아니 된다”고 되어 있다.

또한, 「형법」 제314조(업무방해) ②에 따르면 “컴퓨터등 정보처리장치 또는 전자기록 등 특수매체기록을 손괴하거나 정보처리장치에 허위의 정보 또는 부정한 명령을 입력하거나 기타 방법으로 정보처리에 장애를 발생하게 하여 사람의 업무를 방해한 자도 제1항의 형과 같다”고 되어 있고 같은 법 제316조(비밀침해) ②에 따르면 “봉함 기타 비밀장치한 사람의 편지, 문서, 도화 또는 전자기록 등 특수매체기록을 기술적 수단을 이용하여 그 내용을 알아낸 자도 제1항의 형⁷⁾과 같다”고 되어 있다.

따라서, 우리 회사 직원은 누구든지 업무를 수행하면서 정당한 접근권한 없이 또는 허용된 접근권한을 넘어 정보통신망에 침입하거나 정보통신망에 의하여 처리되는 타인의 정보를 침해 또는 기술적 수단을 이용하여 알아내거나 수집하는 행위를 하여서는 아니 된다.

그러나, 감사실에서 2017. 1. 20.부터 같은 해 8. 14까지 과거 6개월 동안 저장된 익명게시판 서버 로그, 웹로그, 그룹웨어 로그 기록 등을 토대로 익명게시판에

7) 3년 이하의 징역이나 금고 또는 500만 원 이하의 벌금

비정상적으로 우회하여 접속한 기록을 분석한 결과 익명게시판에 접속한 총 39건의 컴퓨터 IP를 확인하였고 이를 해당 직원과 대조한 결과 총 33명의 직원이 2017. 1. 20.부터 같은 해 8. 14.까지 약 1,209회에 걸쳐 익명게시판에 무단으로 접속한 사실을 확인하였다.

위 직원들 중 Ha본부 소속 직원들이 익명게시판에 무단으로 우회접속한 뒤 소스보기를 이용하여 여기에 나타난 게시자 사번을 이용하여 실명을 알아낸 직원들 현황은 아래 [표]와 같다.

[표] 무단 우회 접속자 현황

순번	이름	사번	열람건	순번	이름	사번	열람건
1	N	****	42	9	V	****	11
2	O	****	39	10	W	****	9
3	P	****	39	11	X	****	9
4	Q	****	32	12	Y	****	7
5	R	****	29	13	Z	****	8
6	S	****	17	14	Aa	****	4
7	T	****	14	15	Bb	****	3
8	U	****	13	16	Cc	****	3

한편, 위 사람들이 정상적이지 못한 방법으로 익명게시판에 무단으로 우회 접근한 뒤 소스보기를 이용하여 우리 회사 직원들의 사번을 알아낸 세부 방법은 아래와 같다.⁸⁾

8) 본인작성한 글의 수정모드로 진입한 뒤 맨 뒤에 글번호만 수정하여 소스보기 한 경우도 있음

행복한일터 접속 → 임의의 게시물 조회 → → 홈페이지 주소 중 vi.jsp
부분을 up.jsp로 변경, 맨 마지막 부분에 URL⁹⁾ 기호 “?cont_id=글번호”를
추가하고 엔터(글게시자 수정모드 진입) → “소스보기” 클릭하면
→ 소스 내용 중 “value=사번” 부분이 보임

따라서, 위 사람들은 정당하지 않은 기술적 수단을 이용하여 익명게시판 프로그램의 취약점을 알아낸 뒤 게시물 작성자가 ‘본인 신분이 다른 사람에게 알려져서는 안 된다’는 비밀¹⁰⁾의 조건으로 작성된 게시물의 수정모드에 무단으로 접근하여 게시물의 작성자 신분을 알아낸 행위는 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」, 제48조 및 제49조를 위반하였고, 「형법」 제314조 및 제316조를 위반하였다.¹¹⁾

조치할 사항

❖ **Ha본부장**은 익명게시판 무단 접속과 관련하여 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」, 제48조 및 제49조, 「형법」 제314조 및 제316조를 위반에 해당되거나 고의성이 없고, 그 정도가 경미하다고 판단되는 아래 관련자 16명에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의) 규정에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다. (**경고**)

9) URL(Uniform Resource Locator) : 인터넷상의 파일 주소

10) 법무실 법률 자문 : “비밀”이란 남에게 알려져서는 안되는 것을 의미하는 것으로, 사생활에 있어 남에게 알려져서는 안 되는 내용은 모두 비밀에 해당될 수 있음. 따라서, 익명게시판에서 익명으로 작성된 글의 신원에 관한 사항은 남에게 알려져서는 안 되는 내용에 해당되므로 비밀의 범위에 포함됨

11) 위 사람들 중 무단 우회 접속하여 실명을 알아낸 뒤 실명을 다른 사람에게 전파한 경우는 확인되지 않았음

순번	이름	사번	소속	열람건	직위	처분
1	N	****	Ha본부	42	차장	경고
2	O	****	Ha본부	39	주임	경고
3	P	****	Ha본부	39	주임	경고
4	Q	****	Ha본부	32	과장	경고
5	R	****	Ha본부	29	주임	경고
6	S	****	Ha본부	17	주임	경고
7	T	****	Ha본부	14	과장	경고
8	U	****	Ha본부	13	주임	경고
9	V	****	Ha본부	11	과장	경고
10	W	****	Ha본부	9	대리	경고
11	X	****	Ha본부	9	주임	경고
12	Y	****	Ha본부	7	대리	경고
13	Z	****	Ha본부	8	주임	경고
14	Aa	****	Ha본부	4	주임	경고
15	Bb	****	Ha본부	3	주임	경고
16	Cc	****	Ha본부	3	대리	경고

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

경 고 요 구

제 목 사내익명게시판 사변자료 무단 접속

관 계 부 서 Wo본부

경고 대상자 및 종류

번호	구분	이름	사변	직급	관계부서	근무 기간
1	경고	Dd	****	4(을)	⊕팀	‘14.4.21.~현재
2	경고	Ee	****	4(을)	⊞팀	‘16.1.1.~현재

경고 사유

위 사람들은 위 ‘징계대상자 및 종류’에 기재된 해당 부서에서 근무하면서 정비, 운영 등 해당 부서장이 부여한 팀 고유 업무를 수행하였다.

「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제48조(정보통신망 침해 행위 등의 금지)에 따르면 “누구든지 정당한 접근권한 없이 또는 허용된 접근권한을 넘어 정보통신망에 침입하여서는 아니 된다”고 되어 있고 같은 법 제49조(비밀 등의 보호)에 따르면 “누구든지 정보통신망에 의하여 처리·보관 또는 전송되는 타인의 정보를 훼손 하거나 타인의 비밀을 침해·도용 또는 누설하여서는 아니 된다”고 되어 있으며 제49 조의2(속이는 행위에 의한 개인정보의 수집금지 등)에 따르면 “누구든지 정보통신망을 통하여 속이는 행위로 다른 사람의 정보를 수집하거나 다른 사람이 정보를 제공하도록

유인하여서는 아니 된다”고 되어 있다.

또한, 「형법」 제314조(업무방해) ②에 따르면 “컴퓨터등 정보처리장치 또는 전자 기록 등 특수매체기록을 손괴하거나 정보처리장치에 허위의 정보 또는 부정한 명령을 입력하거나 기타 방법으로 정보처리에 장애를 발생하게 하여 사람의 업무를 방해한 자도 제1항의 형과 같다”고 되어 있고 같은 법 제316조(비밀침해) ②에 따르면 “봉함 기타 비밀장치한 사람의 편지, 문서, 도화 또는 전자기록 등 특수매체기록을 기술적 수단을 이용하여 그 내용을 알아낸 자도 제1항의 형¹²⁾과 같다”고 되어 있다.

따라서, 우리 회사 직원은 누구든지 업무를 수행하면서 정당한 접근권한 없이 또는 허용된 접근권한을 넘어 정보통신망에 침입하거나 정보통신망에 의하여 처리되는 타인의 정보를 침해 또는 기술적 수단을 이용하여 알아내거나 수집하는 행위를 하여서는 아니 된다.

그러나, 감사실에서 2017. 1. 20.부터 같은 해 8. 14.까지 과거 6개월 동안 저장된 익명게시판 서버 로그, 웹로그, 그룹웨어 로그 기록 등을 토대로 익명게시판에 비정상적으로 우회하여 접속한 기록을 분석한 결과 익명게시판에 접속한 총 39건의 컴퓨터 IP를 확인하였고 이를 해당 직원과 대조한 결과 총 33명의 직원이 2017. 1. 20.부터 같은 해 8. 14.까지 약 1,209회에 걸쳐 익명게시판에 무단으로 접속한 사실을 확인하였다.

위 직원들 중 Wo본부 소속 직원들이 익명게시판에 무단으로 우회접속한 뒤 소스보기 후 알아낸 게시자 사번을 이용하여 실명을 알아낸 직원들 현황은

12) 3년 이하의 징역이나 금고 또는 500만 원 이하의 벌금

아래 [표]와 같다.

[표] 무단 우회 접속자 현황

순번	이름	사번	열람건	순번	이름	사번	열람건
1	Dd	****	26	2	Ee	****	17

한편, 위 사람들이 정상적이지 못한 방법으로 익명게시판에 무단으로 우회 접근한 뒤 소스보기를 이용하여 우리 회사 직원들의 사번을 알아낸 세부 방법은 아래와 같다.¹³⁾

행복한 일터 접속 → 본인 글 등록 → 본인 글 수정버튼 클릭 → 본인이 작성한 글이 보이며 수정이 가능한 화면으로 진입 → → 맨 뒤에 URL 기호 “?cont_id=글번호”를 삽입하면 해당 게시글 번호 글이 보임 → “소스보기”를 클릭하면 → 소스 내용 중 “value=사번” 부분이 보임

따라서, 위 사람들은 정당하지 않은 기술적 수단을 이용하여 익명게시판 프로그램의 취약점을 알아낸 뒤 게시글 작성자가 ‘본인 신분이 다른 사람에게 알려져서는 안 된다’는 비밀¹⁴⁾의 조건으로 작성된 게시글의 수정모드에 무단으로 접근하여 게시글의 작성자 신분을 알아낸 행위는 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」, 제48조 및 제49조를 위반하였고, 「형법」 제314조 및 제316조를 위반하였다.¹⁵⁾

13) 다른 사람 게시글의 URL의 일부를 수정한 뒤 글쓰기 수정모드로 진입하여 소스보기 한 경우도 있음

14) 법무실 법률 자문 : “비밀”이란 남에게 알려져서는 안되는 것을 의미하는 것으로, 사생활에 있어 남에게 알려져서는 안 되는 내용은 모두 비밀에 해당될 수 있음. 따라서, 익명게시판에서 익명으로 작성된 글의 신원에 관한 사항은 남에게 알려져서는 안 되는 내용에 해당되므로 비밀의 범위에 포함됨

조치할 사항

- ❖ Wo본부장은 익명게시판 무단 접속과 관련하여 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제48조 및 제49조, 「형법」 제314조 및 제316조를 위반에 해당되나 고의성이 없고, 그 정도가 경미하다고 판단되는 아래 관련자 2명에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의) 규정에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다. (경고)

순번	이름	사번	소속	열람건	직위	처분
1	Dd	****	Wo본부	26	주임	경고
2	Ee	****	Wo본부	17	사원	경고

15) 위 사람들 중 무단 우회 접속하여 실명을 알아낸 뒤 실명을 다른 사람에게 전파한 경우는 확인되지 않았음

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구(시정 · 통보 포함)

제 목 사내익명게시판 시스템 관리업무 소홀

관 계 부 서 Bo처(현, Ab지사)

징계 대상자 Ab지사 3직급 차장 Ff

징계 종 류 견책

징 계 사 유

위 사람은 2008. 12. 31.부터 2015. 12. 16.까지 Bo처에 근무하면서 행복한일터 시스템관리 등 우리 회사 본사에 설치된 정보통신설비 유지관리 업무를 담당하고 있었다.

「개인정보보호법」 제3조(개인정보¹⁶⁾ 보호원칙)에 따르면 “개인정보처리자는 개인정보의 처리 방법 및 종류 등에 따라 정보주체의 권리가 침해받을 가능성과 그 위험 정도를 고려하여 개인정보를 안전하게 관리하여야 한다”고 되어 있고 동 법 제29조(안전조치의무) 개인정보처리자는 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 내부 관리계획 수립, 접속기록 보관 등 대통령으로 정하는 바에 따라 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 및 물리적 조치를 하여야 한다”고 되어 있다.

16) 개인정보보호법 제2조(정의) “개인정보”란 살아있는 개인에 관한 정보로서 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보(해당 정보만으로는 특정 개인을 알아 볼 수 없어도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 경우에는 그 정보를 포함한다)를 말한다.

또한, 위 동법 시행령 제30조(개인정보의 안전성 확보 조치)에 따르면 개인정보 처리자는 법 제29조에 따라 개인정보에 대한 접근 통제 및 접근 권한의 제한 조치, 개인정보를 안전하게 저장·전송할 수 있는 암호화 기술의 적용 또는 이에 상응하는 조치를 하도록 되어 있다.

한편, 우리 회사 「정보보안업무세부운용지침」 제13조(시스템 보안책임 범위)에 따르면 “관리책임자는 회사 네트워크(인터넷, 업무망, 보안망 등 폐쇄망)에 연결하여 운영되는 정보시스템에 대해 보안취약점을 모두 제거하여야 하며 다음 각 호 사항을 참고 한다¹⁷⁾. 정보시스템 신규 구축 및 변경 사업 완료에 따른 준공 검수 시 보안 취약점 점검·조치 완료 후 정보보안담당부서의 승인을 득한다”고 되어 있다.

따라서, 정보통신시스템을 담당하는 담당자는 시스템 신규 구축이나 변경시에는 개인정보 노출 등 보안취약점을 제거 하여야 하고 정보보안담당부서의 승인을 득한 뒤 시스템을 운용하여야 한다.

이와 관련하여 감사실에서는 익명게시판 도입(2013. 2.)부터 조사 일 현재(2017. 8.)까지 익명게시판 프로그램 형상관리 내역을 확인하였다.

그런데, 조사결과 행복한일터는 2014. 10. 17.부터 기존의 닉네임을 사용자가 무작위로 등록할 수 있었던 것을 하나의 닉네임을 사용하도록 변경하였으며 2014. 12. 9. 이메일 해킹 발생 건으로 회사 홈페이지를 포함하여 전반적인 보완조치가 진행 되었고 당시 Je실 Ⅲ팀(現, Bo처 ㊦팀)은 KISA(한국인터넷진흥원)의 시스템

17) 정보시스템 신규 구축 및 변경이 발생된 경우 운영 개시 전 하드웨어(H/W) 및 소프트웨어(S/W) 전체에 대한 보안 취약점 제거

취약점을 목록화하여 해당 시스템 담당자별로 조치하도록 요구하였다.

그런데, 위 사람은 익명게시판 시스템을 담당하고 있으면서 시스템 유지보수업체인 K**에 우회접근 차단과 본인여부 확인 및 세션검증을 하도록 작업을 지시 하였다.

그러나, 위 사람은 시스템 유지보수업체가 위 작업(수정모드 URL 값을 홈페이지 웹 주소창에 직접 입력하게 되면 타인의 작성글 수정화면으로 우회하여 들어가는 허점을 보완)을 제대로 이행하지도 않았는데도 이를 제대로 확인조차 하지 않아 이번 사건과 같이 일부 직원들이 익명게시판에 우회 접속하여 게시자의 사변을 알게 한 뒤 실명까지 노출을 가능하게 하였다.

위 사람이 시스템유지보수업체에 지시한 익명게시판 프로그램 형상관리 이력은 아래 [표]와 같다.

[표] 익명게시판 프로그램 형상관리 이력

형상 번호	일자	지시사항	조치결과
29796	2014.12.30.	▪ 우회접근 차단 ▪ 본인여부와 연결유지 시간 확인 기능 추가	▪ 글 작성/수정/삭제 플로우 차트 확인 ▪ 플로우 간의 적절한 접근통제 확인 - 본인확인 검증, 세션검증(자동 로그아웃 등)

❖ 사장은 익명게시판 운영과 관련하여 「개인정보보호법」 제3조 및 29조, 동법 시행령 제30조, 「정보보안업무세부운용지침」 제13조를 위반함으로서 우리 회사 「취업규칙」 제73조(징계) ‘직원으로서 법령 또는 사규를 위반하여 1. 직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만’하게 한 Ab지사 3직급 차장 Ff에게 「인사관리규정」 제103조의 규정에 따라 ‘견책’ 처분하시기 바랍니다. (징계)

❖ **Bo처장**은 ① 프로그램 형상관리시스템을 체계적으로 관리할 수 있는 방법을 강구하시고 **(통보)** ② 사내 익명게시판 사변자료 노출과 관련하여 Bo처 등 전 직원을 대상으로 정보보안에 대한 중요성을 다시 한번 알리도록 하며 **(통보)** ③ 유사 사례 재발방지를 위해 정보보안지침 제30조 제2항에 의해 사내 업무포탈 전반에 걸쳐 우회접근 금지의 보안성 수준을 전수 점검하여 문제점 발견시 조치방안을 수립한 후 그 결과를 제출하시고 **(통보)** ④ 익명게시판 작업지시를 제대로 이행하지 않은 시스템 유지보수업체(K**)에게 역무불이행과 관련한 계약 조건을 검토하여 기성금회수를 추진 하시기 바랍니다. **(시정)**

한국수력원자력(주) 상임감사위원

정 계 요 구

제 목 사내 보안분야 관리책임 소홀

관 계 부 서 Bo처

징계 대상자 Bo처 1(갑)직급 처장 AAa

징계 종 류 견책

징 계 사 유

위 사람은 2104. 12. 22.부터 2015. 4. 7.까지 Je실장, 2015. 4. 7.부터 현재까지 Bo처장(2015. 12. 8.까지는 Je실장 겸직)을 하면서 회사 보안담당자로서 보안업무 시행 계획지침의 수립 및 보안 업무의 총괄 지도·감독을 하고 있다.

우리 회사 사규 「총무규정」 제33조(보안담당직위의 지정 및 임무)를 보면 회사 보안담당자인 보안담당부서장은 보안업무 시행계획지침의 수립 및 보안 업무의 총괄 지도·감독 임무를 수행해야 하고, 같은 규정 제78조(정보보안 대상업무 및 업무 처리) 제2항을 보면 정보보안에 관련된 세부 업무처리는 「정보보안업무세부 운용지침」(이하 “지침”이라 한다.)을 준수하도록 되어 있다.

그리고, 지침 제5조(정보보안담당자 운영)를 보면 회사 정보보안담당자(부)는 Bo처장(구, Je실장)으로 되어 있고, 제6조(정보보안담당자 기본활동)를 보면 정보보안

담당자는 정보보안 지도·감독, 관리실태 평가, 사이버위협정보 수집·분석 및 보안관제 등의 업무를 담당하게 되어 있다.

따라서, 회사 보안담당부서장이고, 정보보안담당자(부)인 Bo처장은 회사 업무 전산망과 정보시스템의 설계, 운용 및 관리가 관련법령 및 사규에 따라 적정히 수행되고 있는지 총괄 지도·감독할 책임이 있다.

그러므로, 지침 제13조(시스템 보안책임 범위) 시스템운영과 관련한 취약점 발견이나 보안대책을 강구하여야 하고, 제15조(정보보안 지도점검)에 따라 정보통신망 운용관리에 따른 보안 취약성 개선을 위한 지도점검을 하여야 하며, 제30조(서버 보안관리) 및 제33조(사용자계정 관리)에 따라 서버 및 시스템 관리자가 해킹을 통한 자료 절취 및 위·변조 등과 사용자 ID(닉네임) 부여 시 비인가자 도용 및 불법접속에 대비하도록 하여야 한다.

또한, 정보보안과 관련하여 보안정보처에 소속된 본사 및 사업소 각 부서의 직원들에 대해 부서별 분장업무와 개인별 담당업무에 따라 정보보안 취약점 분석 및 예방·대응 업무 등을 규정을 성실히 수행하도록 관리·감독하여야 한다.

그런데도, 위 사람은 사내 그룹웨어 경영혁신홈페이지 내 행복한 일터 게시판에 대한 웹 취약점 점검을 수행하여야 할 팀 등에 대해 제대로 지도·감독 업무를 수행하지 않아, 2017. 1. 20.부터 2017. 8. 14.까지 게시판에 닉네임으로 작성된 글에 대해 임의의 사용자가 타직원이 작성한 글에 대해 실명을 확인할 수 있게 하는 등 시스템의 관리부실에 대한 여건을 제공하였고, 위 부서 직원들이(㉠팀 1명, ㉡팀 팀장 등 4명, ㉢팀 직원 3명) 본연의 임무를 망각하고 익명게시판에 대한 침해행위에

가담하고 전파하는 등 Bo처장으로서 관리·감독 책임을 면할 수 없다.

❖ **사장**은 정보보안분야 관리 책임과 관련하여 「총무규정」 제33조 및 78조를 위반함으로서 우리 회사 「취업규칙」 제73조(징계) ‘직원으로서 법령 또는 사규를 위반하여 1. 직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만’하게 한 Bo처 1(갑)직급 처장 AAa에게 「인사관리규정」 제103조의 규정에 따라 ‘견책’ 처분을 하시기 바랍니다. (징계)